

به نام یگانه معمار هستی

مدیریت و رسیدگی به پیمان طرح های عمرانی

تهیه و تنظیم:

مهندس سید مهدی موسوی

شهریور 92

روش های اجرا یا ساخت پروژه

1- روش یک عاملی (امانی):

کارفرما با استفاده از نیروهای موجود خود یا با استخدام نیروی مورد نیاز با تدارک کلیه هزینه ها و امکانات، با مسئولیت خود پروژه اجرا می کند.

کاربرد: در پروژه های ساده و طرح هایی که پیچیدگی خاص طرح یا اجرا ندارند

2- روش دو عاملی (امانی دو عاملی) :

همانند یک عاملی است منتهی کارفرما برای خدمات مشاوره و طراحی را از مشاوران استفاده می کند

روش های اجرا یا ساخت پروژه

3- روش سه عاملی (روش معروف مثلثی):

3-1- کلید در دست: انجام کلیه مراحل پروژه مثل مطالعات، طراحی، مشاوره، نظارت و اجرا به طور کامل به پیمانکار ذیصلاح واگذار می شود و کارفرما فقط هزینه را تامین می کند و در نهایت کلید را تحویل می گیرد.

معایب:

- 1- معمولاً قیمت بر صلاحیت پیمانکار ارجحیت دارد
- 2- نیاز به کنترل کیفیت بیشتر دارد که پیمانکار به دلیل کاهش هزینه از کیفیت کم نکند.
- 3- برای ارزیابی قیمت ها مآخذ دیگری مانند برآورد یا ارزیابی مهندسین مشاور وجود ندارد.

محاسن:

- 1- قبل از اینکه کارفرما هزینه طراحی صرف کند از پیشنهاد پیمانکاران می تواند اطلاع کافی نسبت به هزینه های پروژه پیدا کرده و امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری دارد.
- 2- زمان انتخاب مشاور و پیمانکار به یک مرحله تقلیل می یابد و مرحله تصویب نقشه نیز حذف می شود و زمان اجرا کاهش می یابد.
- 3- کارفرما به جای یک یا چند مشاور و پیمانکار فقط با یک پیمانکار درگیر می شود که باعث کاهش درگیری های لازم جهت هماهنگ کردن آنها می شود.
- 4- نقشه و دستور کارهای جدید و تغییرات عملاً حذف می شود.
- 5- هزینه های طراحی و اجرا از ابتدا مشخص و در مجموع نازل تر می شود.
- 6- مسئولیت کامل کیفیت به عهده پیمانکار است و احتمال تاخیرات مجاز و غیر مجاز نیز به حداقل می رسد و احتمالاً کیفیت کاهش نمی یابد.
- 7- وجود انعطاف بیشتر در انتخاب طرح و گزینه های اجرا و در نهایت اجرای طرح های اقتصادی تر

2-3- روش طرح و ساخت توام

شبیه کلید در دست است فقط خدمات طراحی قبل از انتخاب پیمانکار توسط کارفرما یا مشاور تهیه شده است ولی مسئولیت پذیری پیمانکار نسبت به کلید در دست کمتر است

3-3- روش طراحی، تهیه، تامین و ساخت (EPC)

شبیه کلید در دست است منتهی کارفرما طراحی پایه را به پیمانکار می دهد و طرح تفصیلی و اجرا با پیمانکار می باشد.

در ایران بیشتر در پروژه های نفت استفاده شده است در صورتی که کارفرما توان پرداخت بالا را داشته باشد بهترین روش است.

محاسن:

1- در این قراردادها شرایط فنی و اجرایی بایستی تعیین شود و مسئولیت و ریسک آن را به عهده پیمانکار صلاحیت دار گذاشته است.

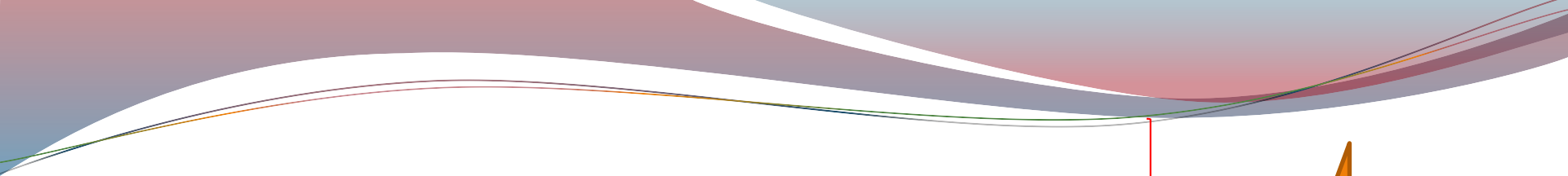
2- پیمانکار سعی می کند به خاطر مسئولیت و منافع خود نیز پروژه را با کیفیت در زمان کمتر و اقتصادی تر انجام دهد.

معایب:

1- در صورتی که زمان برای مطالعات و دریافت اطلاعات پیمانکار کم باشد مناسب نیست.

2- وجود کارهای نامعلوم مثل عملیات زیرزمینی که امکان برآورد و بازدید قیمت پروژه را با مشکل مواجه می کند.

3- امکان نظارت و بررسی نقشه توسط کارفرما نیست.



انواع
قراردادهای
تیب سازمان
مدیریت و
برنامه ریزی

- 1- قرارداد پیمان مدیریت
- 2- قرارداد به روش امانی
- 3- قرارداد به روش سرجمع
- 4- قرارداد خدمات مشاوره
- 5- قرارداد بر اساس فهرست بها

فرآیند پروژه های عمرانی

انجام مطالعات پایه و ارائه طرح مقدماتی توسط مشاور (مرحله اول خدمات مشاور)

فاز صفر

تهیه نقشه های اجرایی و برآورد توسط مشاور ارائه نقشه های فاز اول و دوم (مرحله دوم خدمات مشاور)

فاز یک

برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار (قسمت اول از مرحله سوم خدمات مشاور)

فاز دو

اجرای پروژه توسط پیمانکار نظارت کارگاهی و عالی مشاور (قسمت دوم از مرحله سوم خدمات مشاور)

فاز دو

پایان پروژه و اتمام کار پیمانکار نظارت بر دوره تضمین توسط مشاور (قسمت سوم از مرحله سوم خدمات مشاور)

فاز دو

1- قرارداد پیمان مدیریت

- در این حالت هیچ محدودیتی از نظر مبلغ کار وجود ندارد و پیمانکار با گرفتن درصد معینی (که با توافق کارفرما تعیین می شود) از کلیه مخارجی که انجام می دهد (از قبیل خریدها، پرداخت های کارگری، ماشین آلات، حقوق پرسنل و غیره) آن کار را انجام می دهد.
- به دلیل مشکلات ذیل این روش کاربرد چندانی ندارد:
- نظر به اینکه مخارج انجام کار با سود پیمانکار نسبت مستقیم خواهد داشت و هرچه مخارج انجام کار بیشتر باشد سود پیمانکار نیز اضافه خواهد شد، لذا این روش بطور معمول مورد توجه کارفرما و مقرون به صرفه نخواهد بود.
- در این روش از آنجا که کنترل های زیادی همواره بایستی بر روی فاکتورها و صورتحسابها به وسیله مشاور انجام شود، لذا انجام کار با این روش مورد علاقه مشاور نیز نمی تواند باشد.
- پیمانکار نیز این روش را به علت در تنگنا قرار گرفتن و نداشتن آزادی عمل در مورد خرید یا انجام کار نمی پسندد، چرا که بایستی دائما بوسیله مشاور و کارفرما کنترل گردد و آنها را در جریان امر قرار دهد.
- با توجه به مواردی که ذکر شد کاغذ بازی و سوء ظن در این روش زیاد می باشد و از این روش تنها در مواردی می توان استفاده نمود که فرصت کافی برای تهیه مشخصات و جزئیات اجرایی نقشه ها در شروع قرارداد و تهیه و تدوین فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات وجود نداشته باشد.

2- قرارداد به روش امانی

- تهیه نقشه، برآورد
- اخذ استعلام با فرمت صحیح با هماهنگی امور حقوقی، فنی و تدارکات و امور مالی
- عقد قرارداد با پیمانکاران جزء یا اشخاص حقیقی یا فروشندگان
- استقرار تیم های تدارکاتی و نظارتی با تعیین سرپرست
- تکمیل و تحویل پروژه

- زمان کافی برای تهیه نقشه و برآورد اختصاص نمی یابد.
- استعلام ها ناقص، ناهماهنگ و مشابه اخذ می شود.
- نیاز به حضور مستمر مسئول تدارکات عمرانی و ناظر فنی است (مشکلات پرسنلی)
- مشکلات حقوقی ناشی از عدم توجه به مسائل حفاظت کارگاه ایمنی (حوادث)
- با توجه به روش امانی تضمین انجام کار صورت نمی پذیرد.
- کنترل خرید ها و هزینه های انجام شده به طور کامل و دقیق امکان پذیر نیست.
- عدم تامین اکپ های اجرایی ماهر
- تطویل مدت پروژه در صورت عدم تامین مصالح، قطعات قسمتی از پروژه
- معطلی عوامل اجرایی و تحمیل هزینه های گزاف مزایا:
- نیاز به برگزاری مناقصه ندارد.
- کسورات قانونی کاهش می یابد.
- انعطاف پذیر است (از لحاظ صرف هزینه و درخواست تغییرات)

3- قرارداد براساس سرجمع

- برای پروژه های تا 10.000 متر مربع ضروریست
- تهیه نقشه های فاز 1 و 2 به طور کامل (ساختمانی، تاسیسات) با جزئیات حتی تعیین چند برند لازم و کامل و پیش بینی های لازم
- برآورد و بروز رسانی آن مطابق بخشنامه و تهیه ساختار شکست
- برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار
- عقد قرارداد و اجرای پروژه با نظارت نماینده کارفرما

● معایب

- تهیه نقشه های فاز 1 و 2 زمان زیادی میطلبد.
- سیاستگذاری و برنامه فیزیکی پروژه توسط بهره بردار بایستی به طور کامل مشخص باشد.
- با توجه به ثابت بودن مبلغ قرارداد و تغییرات با مشکلات همراه است.
- اعتبار مورد نیاز بایستی به طور کامل یا فنی محقق شده باشد.
- در صورت عدم پرداخت حق الزحمه پیمانکار هزینه های زیادی متحمل می شود.
- انعطاف ناپذیر است (تغییر در مصالح و نقشه بسیار مشکل است).

مزایا:

- در صورت ثبات قیمت ها قرارداد خوبی است فقط مابه التفاوت تعلق از بی برنامه ریزی
- رسیدگی به صورت وضعیت به سهولت انجام می شود.
- مشمول نظارت اجرای صحیح کار بر عهده پیمانکار است.



شماره:	۱۰۰/۶۴۰۵
تاریخ:	۱۳۸۹/۲/۴

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع:

انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت/۳۳۴۹۷ هـ، مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰)، دستورالعمل پیوست برای انعقاد پیمان به صورت سرجمع از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) در ۱۱ صفحه به انضمام دفترچه پیمان در ۸ صفحه و ۵ پیوست ابلاغ می‌شود؛ تا برای انعقاد پیمان‌های کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا ۱۰۰۰۰ مترمربع از تاریخ ابلاغ به مورد اجرا گذاشته شود.

دستگاه‌های اجرایی به تشخیص خود در قراردادهای اجرای ساختمان با سطح زیربنای بیشتر از ۱۰۰۰۰ مترمربع نیز می‌توانند از این روش برای انعقاد پیمان استفاده کنند، در این صورت رعایت تمام ضوابط و مقررات مربوط به این بخشنامه الزامی است.

در صورتی که پیش‌بینی اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی، محل اجرای پروژه و نقشه‌ها تأمین نشده باشد، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست بها) مجاز نیست و تخلف دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.

در مواردی که اجرای این بخشنامه برای کارهای بالاتر از ۶۰۰۰ مترمربع امکان‌پذیر نباشد، پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ارایه گزارش توجیهی لازم، عدول از این بخشنامه در طرح‌های ملی باید به تصویب معاونت نظارت راهبردی و در طرح‌های استانی به تصویب شورای فنی استان برسد.

در صورتی که دستگاه‌های اجرایی در اجرای کارهای ساختمانی تصمیم به استفاده از روش طرح و ساخت (EPC) داشته باشند، می‌توانند با استفاده از ضوابط مربوط در این بخشنامه برای اخذ قیمت به صورت سرجمع (Lump Sum) و براساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مربوط برای پیمانکاران اقدام کنند.

این بخشنامه از تاریخ ابلاغ، جایگزین بخشنامه شماره ۱۴۲۸۲۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ با موضوع انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا می‌شود.

4- قرارداد خدمات مشاوره

شماره: ۱۰۵/۸۲۲۵۴/۲۴۶۰	به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ: ۱۳۷۹/۴/۲۹	
موضوع: موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	
به‌استناد ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه، آیین‌نامه اسنادردهای اجرایی طرح‌های عمرانی و در چهارچوب ضوابط فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۲۳۵۲۵/ت ۱۳۸۹۸ هـ، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت وزیران)، به پیوست، مجموعه موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره، همراه با مقررات ذریبطه، از گروه اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ می‌شود تا از این تاریخ برای انعقاد قراردادهای مطالعه، طراحی و نظارت طرح‌ها با واحدهای خدمات مشاوره مورد عمل قرار گیرد. این مجموعه، جایگزین متن قراردادهای تیپ شماره ۱ (مطالعات راه‌های فرعی)، شماره ۲ (نظارت بر ساختمان راه‌های فرعی)، شماره ۳ (مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری)، شماره ۶ (نظارت بر ساختمان راه‌های اصلی)، شماره ۷ (مطالعات راه اصلی)، شماره ۸ (مطالعات پل)، شماره ۹ (نظارت بر ساختمان پل)، شماره ۱۱ (مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب)، شماره ۱۲ (مطالعات طرح جامع شهرها)، شماره ۱۴ (مطالعات مراحل مختلف بهسازی راه)، شماره ۱۵ (مطالعات مراحل اول و دوم تونل) و شماره ۱۹ (تهیه طرح توسعه و عمران - جامع - ناحیه) می‌گردد. پیوست شرح خدمات این قراردادها به قوت خود باقی است. با این ابلاغ، قراردادهای تیپ شماره ۱۳ (خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح - آزمایشگاه محلی)، شماره ۱۶ (مطالعات ژئوفیزیک)، شماره ۱۸ (مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) و قرارداد تیپ خدمات نقشه برداری، به طور کامل دارای اعتبار بوده و قراردادهای تیپ شماره ۴ (مخصوص کار ماشین‌های I.B.M)، شماره ۵ (خدمات فنی و مشاوره جهت تهیه سیستم اطلاعاتی مدیریت و نظارت) و شماره ۱۰ (خرید ماشین آلات راهداری وزارت راه) بدون اعتبار است. در کارهایی که این مجموعه در مورد آنها به طور کامل پاسخگو نیست، موافقت‌نامه و شرایط عمومی قرارداد واحد خدمات مشاوره منتخب باید در هیأت قراردادهای خدمات مشاوره ای ناهمسان (بخشنامه شماره ۳۲۰۰-۵۴/۱۳۰-۶-۱۰۲، مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۵) به تصویب برسد.	
محمد رضا عارف معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان	

5. روش قرارداد بر اساس فهرست بها

- برآورد براساس فهرست بهای رشته ای انجام می شود.
- پیمانکار نسبت به قیمت های اعلام شده پس از عقد قرارداد ادعایی نخواهد داشت .
- در صورت اختلاف فیما بین از معاونت برنامه ریزی استعلام می شود .
- در برآورد هزینه مطابق فهرست بها ضرایب مربوط به هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، هزینه صعوبت انجام کار ، بیمه کارگاه و ... منظور می شود .

ردیف
شرح عملیات
واحد
بهای واحد به ریال
ملاحظات
که در فهرست منضم به قراردادها ستون مقدار و جمع به ریال نیز اضافه می گردد.

هر برگ فهرست بها دارای مشخصاتی به شرح زیر می باشد:

بعضی از مزایای این روش قرارداد بر سایر روش ها را می توان به طور خلاصه بشرح زیر بیان نمود :

- مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما معادل حجم کاری خواهد بود که انجام می گیرد.
- در صورتی که جزئیات نقشه های اجرایی کامل و دقیق تهیه شده باشد مبلغی که توسط کارفرما برای اجرای کار پرداخت می گردد معادل مبلغی خواهد بود که در قرارداد پیش بینی گردیده است.
- این امکان وجود دارد که در ضمن انجام کار در صورت لزوم تغییراتی داده شود و در این زمینه همواره یک مبنای معین جهت پرداخت بین کارفرما و پیمانکار وجود خواهد داشت.
- کلیه قراردادهای بر اساس یک موافقت نامه انجام می شود و در نتیجه می توان از این موضوع برای مقایسه کارها استفاده نمود.
- فهرست بها این امکان را برای پیمانکار بوجود می آورد تا بتواند پیش دآوری لازم را نسبت به کارهایی که باید انجام دهد داشته باشد.
- با توجه به مزایای فوق می توان گفت قرارداد بر اساس فهرست بها از جمله قراردادهای با قیمت ثابت می باشد و در واقع قیمت کار قبل از شروع آن مشخص می گردد.
- این روش در حال حاضر از معمولترین روش ها می باشد و در اکثر موارد برای کارفرما، مشاور و پیمانکار بهترین روش تشخیص داده شده است.

مضامین
مراحل اجرایی
۲۴ خ

اصلاح عمارت فنی



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

بسمه تعالی

شماره:	۱۰۱/۶۶۲۴۱	به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و
تاریخ:	۸۳/۴/۱۷	پیمانکاران
موضوع: مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)		

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت/۱۴۸۹۸ هـ، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران) به پیوست، نشریه شماره ۵۵ (تجدید نظر دوم) دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی این سازمان، با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)» از نوع گروه اول، ابلاغ می شود؛ تا از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱ به اجرا درآید.

رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح های عمرانی الزامی است.
این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۳۸۹۷-۵۶-۱۱۷۸/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۸ می گردد.

تیمارنی برای مکاتبات: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۴
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شماره تماس: ۸۸۱۷۰۲۵۸۱
پست الکترونیک: info@mpo.ir

حمید شرکاء
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

(تجدید نظر دوم)

معاونت امور فنی
دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
tec.mporg.ir/fanni/s.htm

نشریه شماره ۵۵
همراه بالوح فشرده (CD)



۸-۱-۲-۲ آب‌بندی

آب‌بندی^۱ یا جلوگیری از نفوذ آب، که در برخی موارد ممکن است تحت فشار نیز باشد، مانند بام ساختمانها، بدنه و کف استخرها و برخی زیرزمینها در نقاطی که سفره آب زیرزمینی بالا است.

۸-۱-۲-۳ بخار‌بندی

ممانعت از نفوذ بخار آب در مصالح به ویژه مصالح عایق حرارتی به منظور حفظ کیفیت آنها با استفاده از لایه‌های بخار‌بند^۲.

۸-۱-۳ مواد و مصالح عایقکاری رطوبتی

مواد و مصالح عایقکاری رطوبتی در بند ۲-۱۵ به تفصیل شرح داده شده‌اند که در صورت لزوم می‌توان به آن مراجعه نمود.

۸-۱-۴ اجرای عایق رطوبتی

۸-۱-۴-۱ عایقکاری رطوبتی بامهای تخت (با شیب تا ۱:۶)، تراسها و بالکنها

الف: عایقکاری با خاک رس

ابتدایی‌ترین روش عایقکاری بام، استفاده از کاهگل است که به علت کمی دوام در برابر بارندگی، یخزدگی و فرسایش، امروزه منسوخ گردیده و جز در روستاها و نواحی خشک و کم بارش، معمول و متداول نیست. استفاده از گل نیمچه کاه در آجر فرش بامها نیز در برخی مناطق خشک رایج بوده که هم اکنون از رونق افتاده است. بنابراین چون مورد استفاده‌ای در طرحها ندارند، از ذکر آنها خودداری می‌شود.

ب: عایقکاری با قیر و گونی

معمول‌ترین روش آب‌بندی بامها و سایر قسمتهای ساختمان، استفاده از قیر و گونی است که در استاندارد شماره ۱۳۴۵-۲۱۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تحت عنوان "عایقکاری ساختمان به وسیله قیر" جزئیات آن شرح داده شده است. در عایقکاری با قیر و گونی رعایت نکات زیر علاوه بر مراعات مفاد استاندارد ۲۱۱ الزامی است.

- ✓ - عایقکاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.
- ✓ - عایقکاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست، زیرا در غیر این صورت حبابهایی در زیر قشر عایقکاری تشکیل می‌شود که با گرم و سرد شدن هوا و حرکات جزئی اجزای ساختمان و یا وارد شدن ضربه به سطوح عایق، ممکن است دچار پارگی و صدمه گردند.
- ✓ - قیرهای جامد را تا هنگامی که گرم و روانند، باید به مصرف رسانند.
- ✓ - عایقکاری در دمای کمتر از $+4$ درجه سلسیوس، نباید انجام شود.
- قیرهای مورد مصرف را نباید بیش از $+177$ درجه سلسیوس گرما داد، زیرا مواد فرار آنها جدا شده و ویژگیهای مطلوب قیر از دست می‌روند.
- راه رفتن روی سطوح عایقکاری شده و مصالح عایق پیش‌ساخته، باید با احتیاط و با استفاده از کفشهای بدون میخ انجام شود، در صورتی که کفش مخصوص در دسترس نباشد، می‌توان با یک قطعه گونی زیر و روی کفشهای عادی را پوشاند و از آنها استفاده کرد.
- مصرف میخ برای محکم کردن لایه‌های عایقکاری، به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.
- از افتادن اشیاء بر روی سطوح عایقکاری شده، باید جداً جلوگیری نمود.
- لایه‌های عایق باید از هر طرف حداقل ده سانتیمتر همدیگر را بپوشانند و با قیر مناسب کاملاً به هم چسبانده شوند. در همپوشانی لایه‌ها باید دقت نمود که لایه‌های رویی در سمتی قرار گیرند که مطابق شیب‌بندی انجام شده، آب از روی آنها به سمت لایه زیری سرازیر گردد.
- هنگامی که عایقکاری در بیش از یک لایه انجام می‌شود لایه‌های متوالی عایق، باید عمود بر هم قرار گیرند. هر لایه از عایقکاری پس از تکمیل و پیش از شروع لایه بعدی، باید مورد بازدید و تأیید دستگاه نظارت قرار گیرد. سطوح عایقکاری شده باید در هنگام اجرای کارهای ساختمانی از

هر گونه آسیب و رویارویی با عوامل مضر و مصالح خورنده مانند آهک محافظت گردند و چنانچه صدمه‌ای دیده باشند، با دستور و زیر نظر دستگاه نظارت به نحو مطلوب تعمیر و مرمت گردند.

- سطوح عایقکاری شده باید پس از تکمیل با لایه محافظی پوشانده شوند.

ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایقکاری ضروری است.

پس از ایجاد شیب جزئی [بین (۱٪) تا (۳٪)] با بتن سبک، پوک و نظایر اینها، باید زیرسازی عایقکاری بام با اندود ماسه سیمان نرم به نسبت ۳ : ۱ یا با ماسه آسفالت نرم به ضخامت ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر انجام شود و سطح آن کاملاً صاف گردد. سطوح زیر عایقکاری باید کاملاً محکم، صاف و تمیز باشند، زیرا جزئی از عایقکاری به شمار می‌روند.

عایقکاری بامهای تخت، تراسها و بالکنها به ترتیب زیر است:

۱- سطح زیرسازی سیمانی یا ماسه آسفالت باید کاملاً تمیز شود.

۲- یک قشر قیر ۶۰/۷۰ به صورت مذاب و به میزان حدود ۲ کیلوگرم در مترمربع به طور یکنواخت بر روی سطوح افقی و قائم بام پخش گردد، به نحوی که این سطوح را کاملاً بپوشاند. مصرف قیر مایع زودگیر RC2 در هوای سرد بهتر از قیر مذاب است.

۳- یک گونی خشک تمیز بر روی سطح قیراندود پهن نموده و پس از رفع چروک خوردگیهای احتمالی آن را بر روی سطح بام فشار دهند، به قسمی که در همه جا کاملاً به لایه قیر بچسبد.

۴- لایه‌ای از مخلوط هموزن قیر ۶۰/۷۰ و قیر دمیده (برای اقلیمهای معتدل و سرد قیر ۸۵/۲۵ و برای نواحی گرمسیر و نقاط گرم ساختمان قیر ۹۰/۱۵) به حالت مذاب و به اندازه ۱/۵ کیلوگرم در هر مترمربع به صورت یکنواخت بر روی گونی پخش گردد.

۵- یک لا گونی دیگر با شرایطی که در بند ۳ گفته شد، عمود بر لایه زیرین بر روی سطح قیراندود گسترده شود.

۶- چنانچه عایقکاری مطابق نقشه‌ها و مشخصات بیش از ۲ لا گونی و سه قشر قیر باشد، لایه‌های بعدی قیر و گونی بر طبق بندهای ۳ و ۴ اجرا گردند.

فهرست بها



بسمه تعالی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

شماره:	۹۲/۲۵۱۷۷
تاریخ:	۱۳۹۲/۰۳/۲۷
بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران	
موضوع: ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۲	
به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت/۳۳۴۹۷-هـ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست «فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۲» از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) که مبنای آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می‌شود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرد.  بهروز هردزی	

فصل هفتم. کارهای فولادی با میل گرد

مقدمه

۱. در مورد ردیف‌هایی که پرداخت بهای واحد آن‌ها، بر اساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌ها، مشخصات، دستور کارها و صورت جلسه‌های تنظیمی، و به‌مأخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول‌های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.
۲. هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، مفتول یا سیم آرماتوربندی، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده و از این بابت، اضافه بها یا اضافه وزن پرداخت نمی‌شود.
۳. بهای خرک‌ها و سنجاق‌های مورد نیاز که به‌منظور حفظ فاصله میل‌گردها (اعم از مصالح فلزی یا پلاستیکی) از یکدیگر و یا از قالب‌بندی مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می‌مانند، بر اساس صورت جلسه‌های تنظیم شده و طبق ردیف‌های مربوط قابل پرداخت است.
۴. در صورتی که میل مهار از یک سو جوش و از سوی دیگر پیچ و مهره باشد نصف وزن آن‌ها از ردیف ۰۷۰۶۰۱ و نصف دیگر از ردیف ۰۷۰۶۰۲، پرداخت می‌شود.
۵. اضافه بهای ردیف ۰۷۰۳۰۱ به تمام میل‌گردهای مصرفی در تیرچه تعلق می‌گیرد.
۶. در هر یک از ردیف‌های این فصل که اشاره‌ای به نوع فولاد نشده، منظور فولاد نرم ST37 است.
۷. میل‌مهارهای ذکر شده در این فصل، باید به روش رزوه‌های غلتکی تولید شوند.

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۷۰۱۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۹,۴۰۰		
۰۷۰۱۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۳,۰۰۰		
۰۷۰۱۰۳	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۲,۶۰۰		
۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع APII به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۳,۷۰۰		
۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع APII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۰,۵۰۰		
۰۷۰۲۰۳	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع APII به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۰,۰۰۰		
۰۷۰۲۰۴	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع APIII به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۳,۹۰۰		
۰۷۰۲۰۵	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع APIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۰,۶۰۰		
۰۷۰۲۰۶	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع APIII به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۰,۱۰۰		
۰۷۰۳۰۱	اضافه بهای مصرف میل گرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه های پیش ساخته سقف سبک بتنی مصرف شود.	کیلوگرم	۶۶۰		



بسمه تعالی

ریاست جمهوری

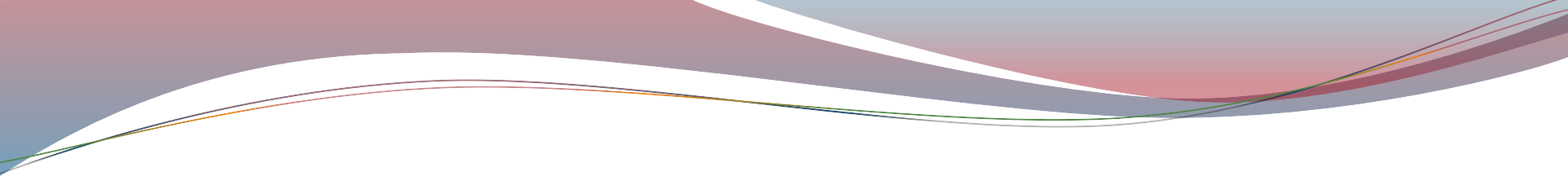
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

شماره: ۹۲/۳۰۳۲۹	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران
تاریخ: ۱۳۹۲/۴/۱۱	
موضوع: شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱	
به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت/۳۳۴۹۷ هـ. مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱ از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) که مبنای آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، در یک پیوست و ۲۰ صفحه ابلاغ می‌شود، تا برای پیمان‌های مشمول تعدیل احادبها- حسب مورد- با رعایت نکات زیر به مورد اجرا گذاشته شود: ۱- شاخص‌های مندرج در پیوست (۳) مورد استفاده برای محاسبه تعدیل پیمان‌هایی که: ۱-۱- براساس فهرست‌های پایه سال ۱۳۸۲ و پس از آن منعقد شده یا می‌شوند. ۲-۱- براساس فهرست‌های پایه سال ۱۳۸۱ با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ۱۳۸۲ منعقد شده‌اند. ۳-۱- براساس فهرست‌های غیرپایه و شاخص مبنای سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ و پس از آن منعقد شده یا می‌شوند. ۲- در شاخص‌های پیوست (۳) تغییرات دستمزد نیروی انسانی، کرایه ماشین‌آلات، هزینه حمل و نقل و نرخ تمام مصالح (به جز نرخ قیر در کارهای آسفالتی رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن) در دوره‌های سه ماهه مربوط منظور شده است و هیچ‌گونه تفاوت بهای مصالح به آنها تعلق نمی‌گیرد. ۳- تفاوت بهای قیر در کارهای آسفالتی پیمان‌هایی که براساس فهرست‌بهای پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن منعقد شده و با شاخص‌های رشته فوق تعدیل می‌شوند، براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۱۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۱ با عنوان «دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر» و جدول ذیل محاسبه می‌شود؛ تا زمان ابلاغ شاخص‌های تعدیل و قیمت قیر مربوط به ماه‌های آتی، تفاوت بهای قیر براساس ۹۵٪ مبلغ فاکتور قیر ارایه شده توسط پیمانکار از بورس فرآورده‌های نفتی به صورت علی‌الحساب محاسبه و پرداخت می‌شود.	

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱					صفحه ۲ از ۲۰
پیوست ۳ بخشنامه شماره ۹۲/۳۰۳۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱					
شاخص‌های گروهی و رشته‌ای فهرست بهای واحد پایه ابنیه					
شماره فصل	شرح	سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۰	دوره‌های سه ماهه سال ۱۳۹۱		
			اول	دوم	سوم
اول	عملیات تخریب	۳۶۲/۰	۴۰۶/۷	۴۲۳/۴	۴۴۲/۶
دوم	عملیات خاکی با دست	۳۴۴/۴	۳۸۱/۹	۳۹۷/۶	۴۲۳/۰
سوم	عملیات خاکی با ماشین	۴۳۶/۰	۴۷۱/۰	۵۰۳/۲	۵۶۶/۶
چهارم	عملیات بنایی با سنگ	۳۱۸/۴	۳۴۱/۳	۳۵۵/۰	۳۷۱/۸
پنجم	قالب بندی چوبی	۲۸۸/۵	۳۰۸/۸	۳۲۷/۶	۳۴۲/۸
ششم	قالب بندی فلزی	۳۱۳/۹	۳۴۲/۳	۳۸۱/۸	۴۳۰/۶
هفتم	کارهای فولادی با میلگرد	۳۵۰/۴	۴۰۶/۳	۵۰۷/۲	۵۸۴/۲
هشتم	بتن درجا	۳۲۶/۶	۳۴۵/۸	۳۵۷/۳	۳۹۸/۲
نهم	کارهای فولادی سنگین	۳۳۵/۸	۳۵۲/۴	۴۰۴/۱	۴۹۸/۱
دهم	سقف سبک بتنی	۳۰۳/۲	۳۲۳/۶	۳۳۹/۷	۳۶۸/۵
یازدهم	آجرکاری و شفته‌ریزی	۴۲۶/۳	۴۵۱/۸	۴۷۹/۸	۵۱۰/۵
دوازدهم	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۳۶۴/۴	۳۸۱/۹	۴۰۰/۴	۴۴۴/۷
سیزدهم	عایق کاری رطوبتی	۳۷۷/۶	۴۲۳/۶	۴۴۳/۸	۴۸۲/۶
چهاردهم	عایق کاری حرارتی	۲۲۵/۱	۲۴۳/۴	۲۵۸/۶	۲۹۹/۸
پانزدهم	کارهای آژبست سیمان	۲۷۱/۰	۲۷۷/۷	۲۸۲/۶	۲۸۶/۲
شانزدهم	کارهای فولادی سبک	۳۱۸/۳	۳۴۵/۱	۴۰۷/۸	۴۸۶/۶
هفدهم	کارهای آلومینیومی	۲۳۵/۳	۲۴۱/۳	۲۷۶/۳	۳۳۲/۲
هجدهم	اندود و بندکشی	۳۰۴/۱	۳۳۲/۷	۳۴۸/۲	۳۷۳/۱
نوزدهم	کارهای چوبی	۲۷۹/۳	۲۹۳/۰	۳۱۶/۱	۳۶۳/۶
بیستم	کاشی و سرامیک کاری	۲۱۰/۶	۲۲۵/۲	۲۴۱/۲	۲۷۹/۲
بیست‌ویکم	فرش کف با موزاییک	۲۹۱/۲	۳۰۲/۶	۳۰۹/۵	۳۸۶/۲
بیست‌ودوم	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۲۴۸/۰	۲۵۸/۵	۲۶۴/۶	۲۹۵/۲
بیست‌وسوم	کارهای پلاستیکی	۲۵۰/۵	۲۷۸/۱	۲۹۲/۸	۳۳۹/۵

یادآوری: شاخص‌های پیوست ۳ صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهای به شرح زیر می‌باشد:

۱. براساس فهرست‌های پایه سال ۱۳۸۲ و پس از آن
۲. براساس فهرست پایه سال ۱۳۸۱ با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ۱۳۸۲
۳. براساس فهرست‌های غیرپایه با شاخص مبنای دوره‌های سه ماهه سال ۱۳۸۲ و پس از آن



جبران آثار تغییر قیمت ارز



شماره: ۱۰۰/۸۰۷۷۶	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱	
موضوع: نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل	

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت/۳۳۴۹۷ هـ، مورخ ۱۳۸۵/۴/۳۰ هیأت محترم وزیران)، باتوجه به تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده و شامل دو روش می‌باشد، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده) قبل از ۱۳۹۱/۵/۱ بوده و پیمان براساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر اعلام می‌گردد تا دستگاه‌های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از ۱۳۹۱/۱/۱ تا ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ اعمال و این مبلغ را به صورت قطعی برای جبران آثار تغییر قیمت ارز پرداخت کنند.

۱- مبلغ جبرانی با انتخاب پیمانکار براساس یکی از دو روش "الف" یا "ب" محاسبه و پرداخت می‌شود هر کدام از روش‌ها که توسط پیمانکار انتخاب و براساس آن صورت حساب ارایه و پرداخت گردد تا انتهای کار مبنای عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم حاصل از روش دیگر مجاز نیست.

۲- در قراردادهای فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۴۶۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱ با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در پیمان‌های فاقد تعدیل به منزله استفاده از روش "ب" این بخشنامه محسوب می‌شود. لذا استفاده همزمان از روش "الف" مجاز نیست.

۳- در کارهایی که بر اساس مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است، زمان ارایه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار و تصویب در هیأت سه نفره باید قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱ باشد و مبلغ جبرانی حاصل از روش‌های «الف» یا «ب» با اعمال ضریب ۰/۸۵ ملاک عمل قرار می‌گیرد.

۴- در پیمان‌های ریالی جاری مشمول تعدیل که بخش‌های خرید خارجی قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه‌التفاوت می‌باشد، استفاده از ضوابط روش «الف» مجاز است.

۵- برای قراردادهای مشمول این بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه دیگری بابت تغییر قیمت ارز مجاز نیست.

۶- برندگان مناقصاتی که پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده) قبل از ۱۳۹۱/۵/۱ بوده ولی هنوز پیمان مبادله نشده است نیز می‌توانند از ضوابط این بخشنامه استفاده نمایند.

۷- دستگاه اجرایی موظف است اسناد اعمال و پرداخت این بخشنامه را به دبیرخانه شورای عالی فنی ارسال کند.



شماره: ۱۰۰/۸۰۷۷۶	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱	
موضوع: نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل	

۲-۲. مبلغ مابه‌التفاوت قیمت ارز طبق روال تعیین شده برای پرداخت در پیمان پس از تسلیم اسناد توسط پیمانکار و پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی (به جز کسور مربوط به پیش پرداخت) توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

۳- تاریخ گشایش اعتبار اسنادی، و یا زمان تسویه با بانک عامل و یا تاریخ معامله ارز به روش معتبر مورد تایید کتبی کارفرما (حسب مورد) باید با زمان‌های پیش‌بینی شده در آخرین برنامه زمانی مصوب مطابقت داشته باشد، چنانچه به دلایل ناشی از قصور پیمانکار، اقدام لازم با تأخیر نسبت به برنامه زمانی انجام شود، قیمت مربوط به تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمانی مصوب و یا قیمت زمان واقعی تسویه با بانک و یا معامله در مرکز مبادلات ارزی (حسب مورد) هر کدام کمتر بود، ملاک محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه تأخیر ناشی از قصور پیمانکار نباشد، قیمت تاریخ واقعی تسویه با بانک یا معامله در مرکز مبادلات ارزی (حسب مورد) قیمت ثانویه ارز خواهد بود.

۳-۱. از این پس، پیمانکار موظف است برنامه زمان‌بندی ارزی را در برنامه زمانی تفصیلی پروژه و محل تهیه و حمل اقلام ارز بر پروژه را در اسناد براساس ضوابط پیمان مشخص و ارایه کند.

روش ب) تعیین تعدیل نرخ پیمان‌ها بر اثر تغییر قیمت ارز

مبلغ جبرانی در پیمان‌های فاقد تعدیل، بر اساس نوع پیمان به یکی از سه روش زیر تعیین می‌شود:

۱- پیمان‌های فاقد تعدیل که پرداخت صورت‌وضعیت کارکرد بر اساس فهرست بهای پایه یا فهرست‌بهای خاص مصوب شورای عالی فنی صورت می‌گیرد:

در این پیمان‌ها، پیمانکار برای کارهای انجام شده در فروردین ۹۱ و پس از آن، همراه با تهیه صورت‌وضعیت کارهای انجام شده موضوع پیمان، صورت‌حساب جداگانه‌ای که مربوط به ضوابط این روش است تهیه و ارایه می‌نماید. مبلغ این صورت‌حساب از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$(\alpha_i \times \text{مبلغ ناخالص صورت‌وضعیت در هر فصل فهرست بهای واحد پایه}) = \sum = \text{مبلغ جبرانی در هر صورت‌وضعیت}$$

$$\alpha_i = \frac{\text{شاخص فصلی دوره انجام کار}}{\text{شاخص فصلی دوره سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰}} - t$$

α_i : ضریب جبرانی برای هر فصل فهرست بهای واحد پایه
 t : تورم فرضی که بر اساس جدول شماره ۲ تعیین می‌شود.
تبصره ۱: شاخص فصلی دوره انجام کار که باید پس از ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و تا پایان سال ۱۳۹۱ واقع شده باشد.



شماره:	۱۰۰/۸۰۷۷۶
تاریخ:	۱۳۹۱/۱۰/۱۱
بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران	
موضوع: نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل	

جدول شماره ۲

سه ماهه انجام کارکرد	سه ماه اول سال ۱۳۹۱	سه ماه دوم سال ۱۳۹۱	سه ماه سوم سال ۱۳۹۱	سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱
ضریب t	۱/۰۴	۱/۰۸	۱/۱۲	۱/۱۶

۲- پیمان‌های منعقد شده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۲/۴ (با وجود پیش بینی پرداخت مابه‌التفاوت):

$$\beta_i \times \text{مبلغ ناخالص صورت وضعیت براساس ساختار شکست کار} = \sum \text{مبلغ جبرانی در هر صورت وضعیت}$$

$$\beta_i = \frac{\text{شاخص رشته‌ای دوره انجام کار}}{\text{شاخص رشته‌ای دوره سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰}} - t$$

β_i : ضریب جبرانی برای هر رشته فهرست بهای واحد پایه (شامل ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی)

t: تورم فرضی که بر اساس جدول شماره ۲ تعیین می‌شود.

تبصره ۱: شاخص رشته‌ای دوره انجام کار که باید پس از ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و تا پایان سال ۱۳۹۱ واقع شده باشد.

۳- در سایر پیمان‌های فاقد تعدیل که برآورد آنها بر اساس فهرس بهای پایه، انجام نگرفته است و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده) قبل از ۱۳۹۱/۵/۱ بوده است، ابتدا باید دستگاه اجرایی بر اساس نوع عملیات موضوع پیمان، جدول وزنی (برحسب درصد) مشابهت با فهرس بهای پایه در رشته‌ها یا فصل‌های مختلف را تعیین نماید. پس از تعیین وزن مشابهت درصدی عملیات موضوع پیمان با رشته‌ها و یا فصل‌های مختلف، از روابط مندرج در بند ۱ یا ۲ حسب مورد، برای پرداخت مابه‌التفاوت استفاده می‌شود.

۴- در صورت تمدید مدت پیمان بر اساس ضوابط پیمان، در مدت تاخیرات مجاز نیز بر اساس ضوابط فوق عمل می‌شود و لیکن در مدت تاخیرات غیرمجاز هیچگونه پرداختی صورت نمی‌گیرد.

۵- در صورتی که ضریب جبرانی محاسبه شده بر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره منفی گردد، ضریب جبرانی برابر صفر منظور می‌شود.

مهر روز مردادی

شرایط عمومی پیمان

تعریف :

- شرایط عمومی ، مفادی است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میکند .
- این شرایط دارای 54 ماده می باشد و رعایت مفاد آن برای طرفین قرارداد الزامی و تعهد آور است.



شماره: ۱۰۲/۱۰۸۸۵۴/۸۴۲ تاریخ: ۱۳۷۸/۲/۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع: ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها	

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه $\frac{۵۱۴۸۹۸}{۲۴۵۲۵}$ هیأت وزیران)، به پیوست، موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای پیمانکاری و مقررات مربوط به آنها که از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شمار می رود، ارسال می شود تا از تاریخ ابلاغ، برای انعقاد پیمانها مورد عمل قرار گیرد.

در مواردی که این مجموعه، به طور کامل پاسخگوی نیاز کار نیست، دستگاه اجرایی، تغییرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می نماید تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، به مورد اجرا گذاشته شود.

پیمانهای حمل و نقل، پیمانهای خرید مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و پیمانهای تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از ۷۵ درصد برآورد هزینه آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است، مشمول این بخشنامه نیست.

محمد علی نجفی
معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان برنامه و بودجه

فصل اول – تعاریف و مفاهیم

- ماده 1. پیمان
- ماده 2. موافقتنامه
- ماده 3. شرایط عمومی
- ماده 4. شرایط خصوصی
- ماده 5. برنامه زمانی اجرای کار
- ماده 6. کارفرما
- ماده 7. پیمانکار
- ماده 8. مدیر طرح
- ماده 9. مهندس مشاور، مهندس ناظر
- ماده 10. رئیس کارگاه
- ماده 11. پیمانکار جزء
- ماده 12. کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه
- ماده 13. مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و ساختمان های موقت، وسایل
- ماده 14. برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه
- ماده 15. تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوانها

تعاریف:

ماده 1. پیمان

- مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 2 موافقت نامه پیمان درج شده است.

ماده 2. موافقت نامه

- سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است .

ماده 3. شرایط عمومی

- مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میکند .

ماده 4. شرایط خصوصی

- به منظور تکمیل شرایط عمومی است
- هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند .

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار

- الف) برنامه زمانی کلی
- ب) برنامه زمانی تفصیلی

ماده 6. کارفرما

- کارفرما ، شخص حقوقی است که يك سوي امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما ، در حکم کارفرما می باشد .

ماده 7. پیمانکار

- پیمانکار ، شخص حقیقی یا حقوقی است که سوي دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشد .

ماده 8. مدیر طرح

- **مدیر طرح** ، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود .

ماده 9. مهندس مشاور ، مهندس ناظر

- **الف) مهندس مشاور** ، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود .
- **ب) مهندس ناظر** ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان به پیمانکار معرفی میشود .

ماده 10. رئیس کارگاه

- **رئیس کارگاه**، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار ، او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند .

ماده 11. پیمانکار جزء

- **پیمانکار جزء**، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کار های اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد .

موافقتنامه

موضوع پیمان

نام پیمانکار

شماره

تاریخ

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ بین که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو، و که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از:

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

ه) فهرست بها و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و

استانداردهای فنی.

ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) و
 (به عدد) ریال است. مبلغ پیمان، با
 توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.
 ضریب پیمان، برابر است با

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.
 ب) مدت پیمان ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.
 ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.
 پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده
 به نشانی
 واگذار شده است که با توجه
 به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما:
 نشانی پیمانکار:

نماینده پیمانکار
 نام و نام خانوادگی
 امضا

نماینده کارفرما
 نام و نام خانوادگی
 امضا

فصل دوم – تاییدات و تعهدات پیمانکار

- ماده 16. تاییدات پیمانکار
- ماده 17. کارکنان
- ماده 18. مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه
- ماده 19. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها
- ماده 20. تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و مصالح
- ماده 21. حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت های لازم
- ماده 22. ترتیب گردش مدارک و ابلاغ دستور کارها
- ماده 23. حفاظت تاسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها
- ماده 24. واگذاری، پیمانکاران جزء
- ماده 25. اجرای کار در شب
- ماده 26. آثار تاریخی و اشیاء عتیقه
- ماده 27. اقامتگاه قانونی

ماده 21. حفاظت از کار و شخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبت های لازم

- پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار موضوع پیمان را نزد موسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد ، بیمه نموده و بیمه نامه را به کارفرما تسلیم کند .
- پیمانکار بایستی تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است بیمه نامه را تمدید کند .
- هزینه بیمه به عهده کارفرماست .
- هزینه بیمه در مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار ، به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود .

فصل سوم – تعهدات و اختیارات کارفرما

- ماده 28. تحویل کارگاه
- ماده 29. تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان
- ماده 30. تغییر مدت پیمان
- ماده 31. مدیریت اجرا
- ماده 32. نظارت بر اجرای کار
- ماده 33. مهندس ناظر

ماده 28. تحویل کارگاه

- کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد .
- در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود ، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده 49 رفتار می شود .
- تاریخ تحویل کارگاه توسط کارفرما **نباید بیشتر از 30 روز باشد** .
- در صورتی که **حداکثر 30 روز** از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه پیمانکار **حاضر نشود** ، کارفرما حق دارد که **طبق ماده 46 ، پیمان را فسخ کند** .
- **هرگاه مدت تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه ، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود.**
$$\left(\frac{\text{مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تأخیر شده است}}{\text{مبلغ اولیه پیمان}} \right) * \left(\text{متوسط کارکرد فرضی ماهانه} \right) * \left(\frac{7.5}{100} \right) = \text{مبلغ خسارت تأخیر تحویل کارگاه}$$
- **خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه ، برای مدت مازاد بر یک ماه ، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، قابل پرداخت است .**

- اگر مدت تاخیر از **30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه** ، هر کدام که کمتر است بیشتر شود ، **حقوقی به پیمانکار** تعلق می گیرد:

- 1) اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا **25 درصد مبلغ اولیه پیمان** باشد ، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی **15** روزه آن قسمت از کار را از **تعهدات خود حذف** کند.
- 2) اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده **بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان** باشد ، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه و طبق **ماده 48** عمل می شود .
- اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد ، برای تاخیر **بیش از يك ماه تا 30 درصد تا مدت پیمان یا 6 ماه** ، هر کدام که کمتر است ، نسبت به تاریخ مبادله پیمان ، ماهانه معادل مبلغ **2.5 درصد** متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند . اگر پیمانکار پس از انقضای **30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه** ، هر کدام که کمتر است ، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد ، با اعلام او ، قرارداد طبق **ماده 48 خاتمه** می یابد و پیمانکار و هیچ گونه دعاوی دیگری نمی تواند مطرح نماید .

ماده 29. تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید ، تعدیل نرخ پیمان

- در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند . تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود . پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار ، موظف به انجام با نرخ پیمان است ، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار ، از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر یا کمتر نشود .
- اضافه یا کاهش مقادیر کار تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود ، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است .
- (د) جمع بهای قیمت های جدید ، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است ، نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

ماده 32. نظارت بر اجراي کار

- مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجراي کار ، اقدام آزمایش مصالح یا کارهاي انجام یافته مي کند. **هزینه** انجام **آزمایشها** بر عهده **کارفرماست**.
- در صورتي که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فني ، نقشه ها و مدارك دیگر فني پیمان را در اجراي کارها مشاهده کند ، با ارسال اخطاریه اي اصلاح کار هاي معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کار تعیین مي نماید از پیمانکار مي خواهد . اگر پس از مهلت تعیین شده پیمانکار نسبت به اصلاح ، کارها اقدام نکند ، کارفرما مي تواند خودش کارهاي معیوب را اصلاح نماید و هزینه هاي مربوط را به اضافه **15 درصد از مطالبات پیمانکار کسر نماید** . در صورتي که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور براي اصلاح هر کار معیوب از سوي پیمانکار تکرار شود ، کارفرما مي تواند پیمان را طبق **ماده 46 فسخ نماید**.

فصل چهارم – تضمین، پرداخت، تحویل کار

ماده 34. تضمین انجام تعهدات

ماده 35. تضمین حسن انجام کار

ماده 36. پیش پرداخت

ماده 37. پرداخت ها

ماده 38. پرداخت های ارزی

ماده 39. تحویل موقت

ماده 40. صورت وضعیت قطعی

ماده 41. تحویل قطعی

ماده 42. مسئولیت های دوره تضمین

ماده 34. تضمین انجام تعهدات

- ضمانت نامه تضمین انجام تعهدات معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد .
- باید تا يك ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد .
- کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره 1 آزاد می نماید.
- تبصره 1. حداکثر تا يك ماه بعد از تحویل موقت ، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده 37، بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود . هرگاه بر اساس این صورت وضعیت ، پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود. ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار ، از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد ، ضمانت نامه انجام تعهدات بر حسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده 40 یا 52 آزاد می شود .

ماده 35. تضمین حسن انجام کار

- از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود .
- نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 مسترد می گردد.
- نصف دیگر پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 ، مسترد می گردد.

ماده 36. پیش پرداخت

- کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید
- پیمانکار در موعد های مقرر در دستورالعمل پیش گفته ، برای دریافت هر يك از اقساط پیش پرداخت ، درخواست خود را به مهندس مشاور می نویسد . کارفرما پس از تأیید مهندس مشاور ، هر قسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل ، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود ، پرداخت می نماید .
- مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت 20 روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است ، یا 10 روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار هر کدام که بیشتر است، می باشد .

۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ هـ
شماره
تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۲



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱/۵۳۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود:

"آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی"

ماده ۱- مقررات این آیین نامه در اجرای قانون آیین نامه معاملات دولتی و در مورد پیش پرداخت و مبلغ و نوع تضمین ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل به تنهایی یا بصورت مجموعه ای از دو یا چند مورد از آنها می باشد.

ماده ۲- انواع تضمین قراردادهای از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیر است:

الف - تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام)

ب - تضمین انجام تعهدات

ج - تضمین پیش پرداخت

د - تضمین حسن انجام کار

ماده ۳- انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است:

الف - ضمانت نامه بانکی

ب - ضمانت نامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ج - وجه نقد

د - سفته یا امضای صاحبان امضای مجاز یا مهر شرکت

ه - سایر ضمانت نامه ها شامل:

۱- وثیقه ملکی معادل نود درصد (۹۰٪) ارزش کارشناسی رسمی آن.

۲- انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶)



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۲

۳- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مآخذ هفتاد درصد (۷۰٪) ارزش روز آن.

۴- مطالبات تایید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذی حسابان مربوط.

ماده ۴- در قراردادهای خدمات مشاوره، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی تضمین ها از نوع تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار است که به شرح زیر تعیین و پرداخت می شود:

الف - تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مصالحه و طراحی و خدمات تحقیقاتی، معادل بیست درصد (۲۰٪) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق الزحمه) و برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل ده درصد (۱۰٪) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط می باشد که در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود.

ب - تضمین حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار، معادل ده درصد (۱۰٪) از هر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود.

مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی، به طرف قرارداد دستگاه اجرایی بازگردانده می شود.

تبصره - تضمین معتبر در این قراردادها شامل تضمینهای نوع "الف"، "ب"، "د" و "ح" مندرج در ماده (۳) می باشد.

ماده ۵- در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار می باشد که به شرح زیر مبلغ آنها تعیین و پرداخت می شود.

الف - تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول زیر تعیین می شود:

برآورد هزینه اجرای کار به میلیون ریال	تا ۱۰۰	مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۰۰۰	مازاد بر ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰	مازاد بر ۱۰۰۰۰
درصد	۵	۰/۵	۰/۳	۰/۲

تضمین معتبر برای شرکت در مناقصه شامل تضمین های نوع "الف"، "ب"، "ج" و "ح" - ۲ مندرج در ماده (۳) می باشد.

ب - تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد (۵٪) مبلغ اولیه پیمان (مبلغ پیشنهادی پیمانکار) است.

تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ اولیه پیمان به شرح جدول زیر است:

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران

مبلغ اولیه پیمان به میلیارد ریال		مازاد بر ۳۰ تا ۷۰		مازند بر ۷۰	
درصد		۵		۵	
		۲/۵	۲/۵	۱/۵	۳/۵
نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳)		الف، ب، ج، د، هـ	الف، ب، ج، د، هـ	الف، ب، ج، د، هـ	الف، ب، ج، د، هـ

ج - تضمین پیش پرداخت

۱ - پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب : مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد (۲۰٪) مبلغ اولیه پیمان است.

مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود:

قسط اول معادل هشت درصد (۸٪) پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل شش و نیم درصد (۶/۵٪) پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (۵/۵٪) پس از انجام سی درصد (۳۰٪) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کنز.

پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت، معادل چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت (به استثنای تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر می شود و برای واریز قسط سوم معادل هشت درصد (۸٪) علاوه بر چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) یادشده از صورت وضعیت ها کسر می شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود.

در صورت ضرورت تأدیه پیش پرداخت در بیشتر از سه قسط و یا تفکیک پیش پرداخت بخشهای مختلف کار، اقساط پیش پرداخت ونحوه واریز آنها، باید در شرایط خصوصی پیمان مربوط درج شود.

۲- پیش پرداخت در قراردادهای ساخت تجهیزات : مبلغ پیش پرداخت معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) مبلغ اولیه قرارداد است.

اقساط پیش پرداخت باتوجه به برنامه زمانی ساخت و تحویل تجهیزات و نیز اقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین و در شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می شود.

شماره ۲۱ تیر ۱۳۸۳
ت ۳۰۹۸۰ هـ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۵۶/۹۶۰۵۲۴/هـ.ب مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ تصویب نمود:
آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۵۶/ت/۲۸۴۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ به شرح زیر اصلاح می گردد:

۱- در صدر ماده (۵) بعد از عبارت "حسن انجام کار" عبارت "تابع آیین نامه معاملات دولتی" اضافه شود و در بند "الف" ماده (۵) عبارت "به شرح جدول زیر تعیین می شود" به عبارت "می تواند به شرح زیر تعیین شود" اصلاح می گردد.

۲- بند "ب" ماده (۵) و جدول ذیل آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
"ب - تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا بازرگری یا فروش ماشین آلات باشد معادل پنج درصد (۵٪) و در مورد سایر معاملات ده درصد (۱۰٪) مبلغ معامله است."

۳- در جزء (۱) بند "ج" ماده (۵) عبارت "مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد (۲۰٪) مبلغ اولیه پیمان است" به عبارت "تعیین میزان پیش پرداخت (با رعایت سقف ۲۵٪ بند (۳) ماده (۱۱) آیین نامه معاملات دولتی) به عهده دستگاه اجرایی است" اصلاح می شود.

۴- در بند "د" ماده (۵) بعد از عبارت "تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین حسن انجام کار" عبارت "در معاملات ساختمانی و بازرگری" اضافه می گردد.

۵- در ماده (۷) عبارت "حداقل پنج درصد" جایگزین عبارت "حداکثر تا میزان پنج درصد" شود.

۶- در بند (۵) تبصره (۱) ماده (۸) عبارت "مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود" جایگزین عبارت "مقادیر این تصویب نامه می باشد" می گردد.

محمد رضا عارف

رئیس هیأت وزیران

ماده 37. پرداخت ها

- در آخر هر ماه ، پیمانکار ، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید .
- مهندس مشاور ، صورت وضعیت پیمانکار را در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آن را در مدت حداکثر 10 روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند .
- کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسر قانونی و کسر متعلقه طبق پیمان ، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول صورت وضعیت ، با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت می کند .
- مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها ، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی ، قابل اصلاح می باشد .

- هر گاه به عللي صورت وضعيت ارسالي از طرف مهندس مشاور مورد تائيد کارفرما قرار نگیرد، پس از وضع کسور تعيين شده در اين ماده ، تا 70 درصد مبلغ صورت وضعيتي ارسالی را به عنوان علي الحساب و در مدت مقرر در وجه پیمانکار پرداخت مي کند و صورت وضعيت را همراه با دلايل رد آن ، براي تصحيح به مهندس مشاور بر ميگرداند ، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر 5 روز ، دوباره به شرح ياد شده براي کارفرما اصلاح ارسال شود و بقيه مبلغ به ترتيبی که گفته شد به پیمانکار پرداخت گردد. در اين صورت مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع مي شود که صورت وضعيت تصحيح شده تسليم کارفرما شود .
- هرگاه پیمانکار نسبت به صورت وضعيتي که به شرح پيش گفته اصلاح شده است معترض باشد ، اعتراض خود را با ذکر دليل ، حداکثر ظرف يك ماه ، به کارفرما اعلام ميکند تا مورد رسيدگي قرار گیرد .
- اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعيت موقت را تهيه و تسليم مهندس ناظر نکند ، مهندس مشاور با تائيد کارفرما و به هزينه پیمانکار اقدام به تهيه آن مي کند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب اين ماده به عمل مي آورد . در اين حالت ، هيچ گونه مسئوليتي از نظر تاخير در پرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه کارفرما نيست .
- ب) در پیمانهايي که مشمول تعديل آحاد بها هستند، پس از تائيد هر صورت وضعيت موقت از سوي کارفرما ، پیمانکار صورت وضعيت تعديل آحاد بهاي آن صورت وضعيت را بر اساس آخرين شاخص هاي اعلام شده محاسبه مي نمايد.

ماده 39. تحويل موقت

[illegible]

- اگر با توجه به بند (الف) ماده 29 ، عملیات موضوع پیمان تا حد 125 درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ، ولي کار هاي اجرا شده قابل بهره برداري نباشد و پیمانکار براي ادامه کار موافقت نکند ، کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه مي دهد .
- پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت ، وسایل ، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافي متعلق به خود در محل هاي تحويلي کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد ، از محل هاي یاد شده خارج کند .
- به علاوه پیمانکار ، باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می شود ساختمانها و تاسیسات موقتي را که براي اجراي کار در محل هاي تحويلي کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زائد آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند ، هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمان ها و تاسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشد ، با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمانها و تاسیسات یاد شده به پیمانکار پرداخت شود ، قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل می شود .

ماده 40. صورت وضعیت قطعي

- پیمانکار باید حداکثر تا يك ماه از تاريخ تحويل موقت ، صورت وضعیت قطعي به مهندس مشاور تسليم نمايد .
- مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصویب کارفرما ارسال مي نمايد .
- کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ وصول رسیدگی مي کند و نظر نهایی خود اعلام مي دارد .
- در صورتي که پیمانکار ، ظرف مهلت تعیین شده ، براي تهیه صورت وضعیت قطعي اقدام نکند ، با تایید کارفرما ، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار ، اقدام به تهیه آن مي کند و بعد از امضای پیمانکار براي تصویب کارفرما ارسال مي دارد . در صورتي که پیمانکار از امضای صورت وضعیت خودداری کند ، مهندس مشاور بدون امضای پیمانکار ، صورت وضعیت را براي کارفرما مي فرستد .
- اگر پیمانکار اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد، اعتراض خود را حداکثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول وضعیت ، با ارائه دلیل و مدرک ، یکجا به اطلاع کارفرما مي رساند . کارفرما حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول نظر پیمانکار ، به موارد اعتراض رسیدگی مي کند و قبول یا رد آنها را اعلام مي نمايد .
- پیمانکار مي تواند براي تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمي شود ، طبق ماده 53 اقدام نمايد .
- هرگاه با توجه به صورت وضعیت قطعي تصویب شده و سایر حساب های پیمانکار ، پیمانکار بدهکار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد مي شود .

ماده 41. تحویل قطعی

- در **پایان دوره تضمین** تعیین شده در ماده 5 موافقت نامه ، کارفرما بنا به **تقاضای پیمانکار** و تائید مهندس مشاور ، اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را ، به همان گونه که در ماده 39 برای تحویل موقت پیش بینی شده است ، معین و به پیمانکار ابلاغ می کند . هیات تحویل قطعی ، پس از بازدید کارها ، **هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید** موضوع پیمان را تحویل قطعی می گیرد .
- تبصره 1. هرگاه هیات تحویل قطعی ، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند ، برای رفع آنها طبق ماده 42 رفتار می شود .
- تبصره 2 . اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقت نامه ، **تقاضای تحویل قطعی کار را** ننماید ، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ **تقاضای تحویل قطعی** بروز کرده است می باشد و تاریخ **تقاضای پیمانکار ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است** .
- تبصره 3. اگر **کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار** ، اقدام به اعزام هیات تحویل **نکند** و این تاخیر بیش از **دو ماه** به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و **انقضای یک ماه** از تاریخ **تقاضای مجدد کارفرما** در این زمینه اقدامی نکند ، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود .

ماده 42. مسئولیت های دوره تضمین

- اگر در دوره تضمین ، معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور ، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید **حداکثر 15 روز** پس از ابلاغ کارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که مرد قبول کارفرماست ، **رفع نماید** .
- هرگاه **پیمانکار** در انجام این تعهد **قصور ورزد** یا مسامحه کند ، **کارفرما** حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به **اضافه 15 درصد** ، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید .
- **هزینه های حفاظت ، نگه داری و بهره برداری** کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست .

فصل پنجم

حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، تسریع کار، خسارت تاخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

- ماده 43. بروز حوادث قهری
- ماده 44. ممنوعیت قانونی
- ماده 45. حقوق انحصاری ثبت شده
- ماده 46. موارد فسخ پیمان
- ماده 47. اقدامات فسخ پیمان
- ماده 48. خاتمه پیمان
- ماده 49. تعلیق
- ماده 50. هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار
- ماده 51. صورتحساب نهایی
- ماده 52. تسویه حساب
- ماده 53. حل اختلاف
- ماده 54. قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

ماده 46. موارد فسخ پیمان

- الف (کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده 47 فسخ نماید :
- تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ب) ماده 28.
- تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .
- تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ج) ماده 4 موافقت نامه . فسخ پیمان در این حالت ، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت نماید ، پرداخت کرده باشد .
- تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه ، هر کدام که کمتر است .
- تاخیر در اتمام هر یک از کار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی ، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 .
- تاخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30.
- عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما .
- بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کارفرما ، بیش از 15 روز
- عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب ، طبق بند (د) ماده 32.
- انحلال شرکت پیمانکار
- ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود .
- تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران ، طبق بند (و) ماده 17.
- هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش یا هدایایی داده است ، یا آنها را واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .
- ب) در صورت احراز موارد زیر ، کارفرما پیمان را فسخ می کند :
- 1- واگذاری پیمان به شخص ثالث
- 2- پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد ، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن ، برای شمول ماده 48.



بسمه تعالی

ریاست جمهوری

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

شماره: ۱۰۰/۷۰۱۶	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران	
تاریخ: ۱۳۸۸/۱/۳۱		
موضوع: ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها		
به استناد ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه، آئین‌نامه اجرایی آن، نظام فنی و اجرایی کشور و مقررات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بدینوسیله اصلاحیه بند الف ماده (۴۷) موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها موضوع ابلاغیه شماره ۵۴/۸۴۳ - ۱۰۳/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ می‌گردد تا از تاریخ ابلاغ برای انعقاد پیمان و اجرا و فسخ آنها مورد عمل قرار گیرد. به بند الف ماده (۴۷) ابلاغیه فوق‌الذکر تبصره زیر اضافه می‌شود: تبصره: در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی که بخشی یا تمام اعتبار آن از محل اعتبارات بودجه عمومی استانی تأمین اعتبار و توسط دستگاه‌های اجرایی استانی اجرا می‌شوند، هیأت موضوع این بند (فسخ پیمان) متشکل از چهار نفر شامل رئیس دستگاه اجرایی استانی، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب‌نظر دستگاه اجرایی در رشته فنی موضوع پیمان با بیش از پانزده سال سابقه کار مرتبط، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب‌نظر دستگاه اجرایی در امور حقوقی و قراردادهای با بیش از ده سال سابقه کار مرتبط و ذیحساب دستگاه مربوطه خواهد بود. مصوبات هیأت با حداقل سه رأی موافق اعضای فوق‌الذکر، پس از موافقت استاندار (و در صورت تفویض معاون هماهنگی امور عمرانی وی) نهایی شده و به پیمانکار ابلاغ می‌شود. سایر مفاد ابلاغیه فوق‌الذکر به قوت خود باقی و نافذ است.		
امیر منصور برقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور		

ماده 47 . اقدامات فسخ پیمان

- الف) در صورتی که به علت بروز يك يا چند مورد از حالت هاي درج شده در ماده 46 ، كارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنه پیمانکار را مشمول فسخ می داند ، به پیمانکار ابلاغ می کند .
- پیمانکار مکلف است که در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما ، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد ، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند . اگر ظرف مدت تعیین شده ، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده را مردود بداند ، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی ، به ترتیب مفاد این ماده ، عمل می نماید .
- در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 46 باشد ، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمانهایی که تابع هیچ يك از وزارت خانه ها نیستند) بررسی و تائید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکاران ابلاغ شود .
- ب) کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه و تاسیسات و ساختمان های وقت ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم را معمول می دارد . سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف يك هفته نماینده ای برای صورت برداری و صورت مجلس کار های انجام شده و تمام مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگری که در کارگاه موجود است معرفی نماید . هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری نماید یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود ، کارفرما به منظور تامین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل ، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد ندارد . پس از صورت برداری ، پیمانکار بی درنگ ، طبق ماده 40 اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند .

ماده 48. خاتمه پیمان

- هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد ، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر ، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد ، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل ، که نباید بیشتر از 15 رز باشد به پیمانکار ابلاغ می کند . کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت ، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید .
- اقدامات بعد از خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است :
- کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است ، طبق مقررات درج شده در ماده 41 تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده 39 تحویل موقت می گیرد . اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود ، پیمانکار مکلف است ، به هزینه خود ، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود ، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد . در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند ، کارفرما طبق بد (د) ماده 32 اقدام به رفع نقص می نماید . تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرماست ، پیمانکار باید نقشه ها ، کاتولوگ ها ، قرارداد های با پیمانکاران جزء و سایر مدارك اجرای کار را تحویل کارفرما دهد .
- صورت وضعیت کارهای انجام شده ، طبق ماده 40 تهیه می شود .

- در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده ، به شرح زیر اقدام می شود :
- 1- مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است ، اندازه گیری بهای آنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید ، که مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت وضعیت قطعی منظور می شود .
- 2- پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آن برای کارفرما ارسال می نماید . کارفرما تا 10 روز از دریافت فهرست پیشگفته ، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می کند تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید .
- پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان ، تمام قرارداد های خود را با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد . خاتمه قرارداد های خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند 2 ، انجام شود .
- در صورتیکه پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد ، این هزینه ها و خسارتها ، پس از رسیدگی و تائید کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می گردد

- در مورد تضمین های پیمانکار ، به ترتیب زیر عمل می شود :

- 1- تضمین انجام تعهدات پیمان ، طبق روش تعیین شده در تبصره 1

ماده 34 آزاد می شود ، با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته حداکثر تا يك ماه پس از تحویل کار ، اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده ، با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود .

- 2- تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل

قطعی شده ، هر يك جداگانه طبق ماده 35 آزاد می شود .

ماده 49. تعلیق

- الف) کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای يك بار و حداکثر سه ماه معلق کند ، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد . در مدت تعلیق ، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده ، مصالح و تجهیزات پای کار ، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته ، حفاظت و حراست کند .
- ب) کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده ، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد .
- تبصره : در صورتیکه پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند ، به پیمانکار پرداخت می شود .
- ج) کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید ، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه ای ، توافق می کنند . اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می ماند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود .
- د) در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار ، مدت تعلیق را برای يك بار و حداکثر 3 ماه ، با شرایط پیش گفته افزایش دهد . در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از 3 ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود .
- ه) هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند .

ماده 50. هزینه تسريع کار ، خسارت تاخير کار

- الف) اگر در مقابل پيش از موعد اتمام کار ، در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت هزینه تسريع کار به پيمانکار ، پيش بيني شده باشد و پيمانکار پيش از سپري شدن مدت پيمان ، عمليات موضوع پيمان را تکميل کند و آماده تحويل نمايد ، پيمانکار محق به دریافت هزینه تسريع طبق شرايط پيش بيني شده مي باشد .
- ب) در پايان کار، در صورتي که مدت انجام کار ، بيش از مدت اوليه پيمان به علاوه مدت هاي تمديد شده پيمان باشد ، مهندس مشاور با رعايت ماده 30 و رسيدگي به دلايل پيمانکار ، مدت تاخير غير مجاز را تعيين مي کند ، تا پس از تصويب کارفرما ، به شرح زير ، ملاک محاسبه خسارت تاخير قرار گيرد .
- 1- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر نشود ، براي هر روز تاخير ، يك دو هزارم مبلغ باقيمانده کار که در اجراي آن تاخير شده است .
- 2- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر شود، تا يك دهم مدت پيمان طبق بند 1 و براي مازاد بر آن تا يك چهارم مدت پيمان ، براي هر روز تاخير يك هزارم مبلغ باقيمانده کار که در اجراي آن تاخير شده است .
- 3- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك چهارم مدت پيمان بيشتر شود ولي پيمان ادامه يابد ، مجموع خسارت هاي تاخير قابل دریافت از پيمانکار نمي تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پايه بند (2) بيشتر شود و مدت اضافه بر يك چهارم مدت پيمان ، براي ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور مي شود .
- 4- مبلغ باقي مانده کار که در اجراي آن تاخير شده است ، عبارت است از مبلغ پيمان ، منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به کار هاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان .
- 5- در صورتيکه پيمان ، طبق ماده 46 فسخ شود ، يا طبق ماده 48 ، به پيمان خاتمه داده شود ، تاخير کار نسبت به برنامه تفصيلي با رعايت ماده 30 بررسي شده ، ميزان مجاز و غير مجاز آن تعيين مي شود بابت تاخير غير مجاز پيمانکار ، طبق مفاد اين بند ، پرداخت خسارت تاخير به پيمانکار تعلق مي گيرد . در اين حالت ، مبلغ باقي مانده کار که در اجراي آن تاخير شده ، عبارت است از مبلغ کارهاي که طبق برنامه زمان تفصيلي و با در نظر گرفتن تاخير مجاز پيمانکار بايد تا تاريخ فسخ يا خاتمه پيمان انجام مي شد منهاي مبلغ کار انجام شده .
- 6- در مواردی که اخذ خسارت تاخير بيش از ارقام درج شده در اين ماده ضروري مي باشد و در اسناد و مدارك پيمان ، ميزان آن پيش بيني شده باشد ، خسارت تاخير را بر اساس آن محاسبه مي کنند .



تاخیرات در
قرار دادهای
پیمانکاری

مقدمه :

همانگونه که میدانیم اکثر قریب به اتفاق پروژه ها در سطح کشور به دلیل مشکلات عدیده ای از جمله :

- 1- تاخیر در پرداخت های به موقع توسط کارفرما
- 2- تاخیر در ابلاغ نقشه ها
- 3- مشکلات ناشی از وضعیت متغیر جوی در شهرهای سردسیر و مرطوب
- 4- ورود کارفرما به حیطه های مشاور و پیمانکار
- 5- عدم انتخاب پیمانکار مناسب با حجم کار به دلیل نوع و روش انجام مناقصه
- 6- عدم وجود برآورد صحیح از کار در هنگام مناقصه
- 7- ضعف اجرایی و برنامه ریزی پیمانکاران
- 8- ...

با تاخیر مواجه می باشد.

تاخیر کار:

در صورتی که زمان اجرای کار مربوط به موضوع پیمان بیش از مدت اولیه (مدت مندرج در ماده 4 موافقت نامه) به طول بیانجامد، مدت زمان مازاد، **تاخیر کار** نامیده می شود.

انواع تاخیر کار:

1- تاخیر مجاز: آن بخش از تطویل مدت پیمان که خارج از قصور پیمانکار باشد

2- تاخیر غیر مجاز: آن بخش از تطویل مدت پیمان که ناشی از قصور پیمانکار باشد.

عواملی که باعث تاخیرات مجاز (افزایش مدت اولیه پیمان) در پروژه های عمرانی می شود:

- 1- در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر کند. (منظور قیمت جدید)
- 2- هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
- 3- هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستورکارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست، تاخیر کند. (عدم تحویل بخشی از کارگاه نیز شامل تاخیر مجاز است)
- 4- اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد، تاخیر ایجاد شود.
- 5- در مورد حوادث قهری از جمله جنگ، سیل و زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار و... همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد 26 و 43 شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است.

6- هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند د ماده 20 شرایط عمومی پیمان پیش آید. (مربوط به اخذ مجوز ورود مصالح و تجهیزات از خارج کشور از سازمانهای ذیربط توسط کارفرما)

7- در صورتی که کار طبق ماده 49 شرایط عمومی پیمان به حالت تعلیق درآید. نکته: کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار آن هم حداکثر سه ماه به حالت تعلیق در بیاورد.

8- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی در کشور وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد. (مانند قانون هدفمندی یارانه ها که باعث گرانی بسیاری از اقلام، بالاخص سوخت گردید.)

- 9- موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.
- 10- در صورتی که تاخیر مجاز ، در یک فعالیت بحرانی ایجاد گردد و این امر موجب تاخیر در اتمام پروژه می شود.

مثال:

- تعطیل کردن کارگاه توسط عوامل شهرداری به دلیل نداشتن مجوزهای لازم موجب تعطیلی عملیات تخریب شده است.
- شرایط فورس مازور مثل سیل، طوفان و... که موجب تعطیلی کل پروژه شده است.
- 11- هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در مواعیدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.
- تاخیر در پرداخت پیش پرداخت
- تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های موقت
- تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل و مابه التفاوت
- (حداکثر مدت زمان رسیدگی صورت وضعیت ها از تاریخ ارسال آن به مشاور تا صدور چک توسط کارفرما 20 روز می باشد).

چه هزینه هایی بابت تاخیر مجاز به کارفرما تحمیل می شود:

1- خسارت تاخیر در تحویل کارگاه (ماده 28 شرایط عمومی پیمان):

- $$\left(\frac{\text{مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تأخیر شده است}}{\text{مبلغ اولیه پیمان}} \right) * (\text{متوسط کارکرد فرضی ماهانه}) * \left(\frac{7.5}{100} \right) = \text{مبلغ خسارت تأخیر تحویل کارگاه}$$
- $(\text{مدت تأخیر به ماه پس از کسر یک ماه}) *$

2- خسارت تمدید مجدد ضمانتنامه های پیمانکار (پیش

پرداخت، حسن انجام کار، انجام تعهدات) در زمان تاخیر مجاز که قصور از پیمانکار نبوده است.

3- خسارت پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار در زمان تاخیر

مجاز از قبیل: مالیات، بیمه، هزینه های کارگاهی، هزینه های دفتر مرکزی، هزینه های ضمانتنامه، هزینه صندوق کارآموزی و سود پیمانکار

مستندات مورد نیاز بخش ادعا های مالی در پرونده لایحه تاخیرات

- 1- نامه تحویل صورت وضعیت به دستگاه نظارت
- 2- روکش صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما
- 3- کپی چک پرداختهای صورت گرفته یا هر سند مالی دیگر که مورد تایید طرفین بوده و تاریخ دقیق پرداخت کارفرما را تعیین نماید (مانند گزارش ذیحسابی پروژه)
- 4- کپی نامه ارسال ضمانتنامه برای کارفرما
- 5- کپی نامه تایید پرداخت پیش پرداخت توسط مشاور

ماده 51. صورت حساب نهایی

- صورت حساب نهایی پیمان که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود ، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 40 تهیه و تصویب میشود و مبلغی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر می گردد ، مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها ، بهای مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار ، مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده .
- صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد ، توسط کارفرما و پیمانکار امضا می شود . اگر پیمانکار به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند ، باید ظرف یک ماه ، نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد و گر نه صورت حساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی میشود .
- صورت حساب نهایی تائید شده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده 52 قرار می گیرد ، برای دو طرف پیمان قطعی است و گر نه هر گونه اعتراضی و ادعایی در مورد آن بی تأثیر می باشد . در صورتی که پیمانکار نسبت به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد ، پیمانکار می تواند برای حل مسئله ، طبق ماده 53 اقدام نماید .
- تبصره 2. هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آخرین صورت وضعیت موقت ، پیمانکار بدهکار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را از سوی پیمانکار تامین شده است ، برای مدتی که در آزاد نمودن آنها تاخیر ایجاد کرده ، پرداخت کند .

موضوع: تقاضای پرداخت ضرر و زیان

با سلام

احتراماً، پیروی ارسال لایحه تاخیرات مجاز این شرکت و مستندات مربوطه، طی نامه های

شماره مورخ و شماره مورخ ، مربوط به قرارداد

شماره مورخ ، و بازگشت به نامه

شماره مورخ ، آن مشاور محترم و نیز تاییدیه کارفرمای محترم درخصوص مجاز

بودن تاخیرات این شرکت (نامه شماره مورخ)، به مدت ۲۷۵ روز (۹/۱۶۶ ماه)

مربوط به قرارداد فوق الذکر، با فرض صرف نظر کردن این شرکت از ادعای مجاز بودن بقیه تاخیرات

از جمله تاخیرات مربوط به قرارداد متمم، آنالیز هزینه های مضاعف بالاسری صورت گرفته، در مدت

زمان تاخیر تایید شده، به شرح ذیل برآورد و به منظور بذل عنایت، به منظور جبران هزینه های مذکور،

اعلام میگردد.

لازم به ذکر است، منفی بودن ارقام تعدیل نیز تنها به افزایش میزان ضرر و زیان این پیمانکار

منجر گردید.

الف: آنالیز هزینه های بالاسری، مربوط به طرح های عمرانی (ضریب ۱/۳)، بر مبنای

در صد های مربوطه، شامل، مالیات (۱٪)، هزینه های کارگاه (۷/۸۵٪)، هزینه های دفتر مرکزی

(۲/۵٪)، هزینه های ضمانت نامه (۱/۵٪)، هزینه صندوق کارآموزی (۰/۲٪) و سود (۱۰٪)،

(مجموعاً ۲۳/۰۵٪)، می باشد.

ضریب ۱/۳ بالاسری، از نسبت عدد (۱) به عدد (۲۳/۰۵ - ۱)، بدست می آید.

با توجه به ارقام فوق الذکر، ارقام مربوط به هزینه های بالاسری، مطابق با آنالیز مربوطه

فوق الذکر در طرح های عمرانی، در ابتدای کار و برای مدت ۳ ماه (مدت زمان قرارداد اول)، در نظر

گرفته شده بوده که نسبت به ارقام اولیه قرارداد (۵.۶۲۲.۶۶۲.۶۲۸ ریال) محاسبه میگردد.

تبصره ۱. در صورتی که به علت

تاخیر در رسیدگی آخرین صورت

وضعیت موقت یا صورت وضعیت

قطعی یا تاخیر در تهیه صورت

حساب نهایی، هزینه های اضافی

بابت تمدید ضمانت نامه های

پیمانکار ایجاد شود، کارفرما این

هزینه های اضافی را که از سوی

پیمانکار تامین شده است، به او

پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در

آزاد کردن هر يك از تضمینها از 3

ماه بیشتر شود، کارفرما تضمین

مربوط را آزاد می نماید.

ب : میزان ضرر و زیان مربوط به هزینه های بالاسری مورد درخواست ، به شرح ذیل ، محاسبه می گردد:

۱- هزینه های کارگاه :

در ابتدای هزینه های کارگاهی ، ملاحظه شده در مدت قرارداد و نیز هزینه های کارگاهی مربوط به هر ماه محاسبه می گردد:

$$\text{هزینه های کارگاهی در قرارداد (ریال)} = 441,379,016 = 5,622,662,628 \times 7/85\%$$

$$\text{هزینه های کارگاهی ماهیانه (ریال)} = 110,344,754 = 441,379,016 + 4$$

همچنین با توجه به رقم نهایی صورت وضعیت به میزان ۶,۹۸۹,۴۹۷,۳۱۷ و کسر رقم تعدیل به میزان ۴۹۵,۵۳۸,۵۷۶ - ریال ، نهایتاً رقم دریافتی ناخالص کل حاصل می شود:

$$\text{(ریال)} = 6,493,958,741 = 6,989,497,317 - 495,538,576$$

بنابراین، میزان هزینه های کارگاهی ملاحظه شده در صورت وضعیت قطعی بدست می آید:

$$\text{(ریال)} = 509,775,761 = 6,493,958,741 \times 7/85\%$$

این در حالیست که هزینه های کارگاهی صورت گرفته جهت (۹/۱۶۶ + ۴ = ۱۳/۱۶۶) ماه ، بصورت ذیل محاسبه می گردد:

$$\text{(ریال)} = 1,452,799,031 = 110,344,754 \times 13/166$$

که با کسر ارقام ملاحظه شده ، مبلغ ضرر و زیان مربوط به هزینه های کارگاهی بدست می آید.

$$\text{(ریال)} = 943,023,270 = 1,452,799,031 - 509,775,761$$

۲- هزینه های دفتر مرکزی :

محاسبه هزینه های دفتر مرکزی نیز عیناً مورد بالا عمل شده ملتهی ، ضریب ۲/۵٪ بجای

۷/۸۵٪ اعمال می گردد فلذا مبلغ ضرر و زیان مربوط به هزینه های دفتر مرکزی بدست می آید:

$$\text{ریال} = 300,325,881 = 162,338,968 - 462,674,850$$

۳- هزینه های ضمانتنامه ها :

علیرغم درخواستهای مکرر، جهت آزادسازی ضمانت نامه های مربوط به حسن انجام کار، پیش پرداخت و انجام تعهدات، نهایتاً، تنها قسمت عمده ضمانت نامه پیش پرداخت، در ماه ...، آزاد شده و تا ... ماه، نسبت به آزادسازی بقیه ضمانت نامه ها، اقدامی صورت نگرفت. بدیهی است، در این مدت، هزینه های مترتبه، مربوط به هزینه های تمدید، مبلغ نقدی بلوکه شده و ارزش اجاره ملک در رهن بانک، همچنان، به این شرکت، تحمیل گردیده است. بنابراین در خصوص ارقام مربوط به هزینه های مضاعف مربوط به ضمانتنامه ها، معروض می گردد:

در آنالیز هزینه های بالاسری، به میزان ۱/۵٪، مربوط به هزینه تامین ضمانتنامه ها بوده که، با توجه به نسبت ارقام مربوطه شامل حسن انجام کار (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)، انجام تعهدات (۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و پیش پرداخت (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)، درصدهای مربوطه به ترتیب ۰/۷۶٪، ۰/۱۸٪ و ۰/۵۶٪ (مجموعاً ۱/۵٪)، در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است، در این مدت، نامه های تمدید ضمانتنامه های بانکی این شرکت، در دوره های سه ماهه، مستقیماً به بانک سپه ابلاغ می شده است.

۳-۱- هزینه ضمانت پیش پرداخت :

علیرغم مستهلک شدن مبلغ پیش پرداخت، در صورت وضعیتهای ماقبل تابستان (با توجه به ارقام صورت وضعیتهای تاییدشده) و درخواستهای مکرر، جهت آزادسازی مبلغ ضمانت مربوطه، بالاخره در زمستان، نسبت به آزادسازی قسمت عمده ای از ضمانتنامه، اقدام گردید. بنابراین در خصوص ارقام مربوط به ضرروزیان مربوط به ضمانت نقدی پیش پرداخت، معروض می گردد: عدم آزادسازی رقم مذکور، پس از استهلاك آن در صورت وضعیتهای، به مدت ۲۱ ماه (از لغایت ...،) به زمان استفاده از مبلغ ضمانت، افزوده است بنابراین:

$$\text{ریالی } ۱۶۵,۳۰۶,۲۸۱ = ۰/۰۵۶ \times ۲۱ \times (۵,۶۲۲,۶۶۲,۶۲۸ + ۴)$$

۳-۲- هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات :

باوجود انجام تحویل موقت درتاریخ ... و درخواستهای مکرر، جهت آزادسازی ضمانت نامه مربوط به انجام تعهدات، نهایتاً، تا ... ماه، نسبت به آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات، اقدامی صورت نگرفت. بنابراین، معروض می گردد:

با توجه به عدم آزادسازی ضمانتنامه مربوط به انجام تعهدات در مدت زمان تاخیر مجاز ، به مدت ۱۲ ماه (از لغایت) و نیز عدم آزاد سازی آن ، بعد از گذشت دوره تضمین به مدت ۸ ماه (از لغایت ماه) ، مجموعاً به مدت ۲۰ ماه ، به زمان استفاده از ضمانتنامه مذکور ، افزوده گردیده است.

لازم به ذکر است ، عدم آزادسازی غیر قانونی ضمانتنامه مذکور ، بعد از تحویل موقت ، به هیچ وجه ناشی از قصور این پیمانکار نبوده است.

هزینه مضاعف مربوطه ، بشرح ذیل قابل محاسبه می باشد:

$$\text{ریال } ۵۰.۶۰۳.۹۶۳ = ۲۰ \times ۰.۰۱۸ / ۰.۰۱۸ \times (۵.۶۲۲.۶۶۲.۶۲۸ + ۳)$$

۲-۳- هزینه ضمانت نامه حسن انجام کار :

پس از انجام تحویل موقت در تاریخ و درخواست برای آزادسازی ۵٪ از رقم تضمین حسن انجام کار ، نهایتاً ، اقدامی صورت نگرفت و بنابراین ، با فرض اینکه در چارچوب دریافت مطالبات در اردیبهشت ، قسمت عمده رقم این ضمانتنامه مستهلک شده ، در خصوص ارقام مربوط به هزینه های مضاعف مربوط به این تضمین ، معروض می گردد:

با توجه به عدم آزادسازی ضمانتنامه مذکور ، در مدت زمان تاخیر مجاز و نیز سه ماه پس از آن ، به مدت ۱۲ ماه (از لغایت) و نیز عدم آزاد سازی آن ، بعد از گذشت دوره تضمین به مدت ۵ ماه (از لغایت ماه) ، مجموعاً به مدت ۱۷ ماه ، به زمان استفاده از ضمانتنامه مذکور ، افزوده گردیده است بنابراین :

$$\text{ریال } ۱۸۱.۶۱۲.۰۰۲ = ۱۷ \times ۰.۰۷۶ / ۰.۰۷۶ \times (۵.۶۲۲.۶۶۲.۶۲۸ + ۳)$$

مستند نیست ، با توجه به اشراف دست اندرکاران محترم ، نسبت به ضرروزیان وارده ، در روند اجرای پروژه مذکور (به ویژه در محاسبه و اعمال مبلغ منفی تعدیل) و نیز رعایت حقوق این شرکت ، بر مبنای انصاف ، منطبق و محاسبه ارائه شده ، دستور مقتضی ، به منظور پرداخت مجموع ارقام مذکور ، کلاً ، به میزان ۱.۴۴۰.۸۷۱.۳۹۷ ریال صادر گردد .

با تشکر و سپاس

مدیر عامل

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مجری محترم پروژه

موضوع: رسیدگی به اعتراض شرکت (به ضرر و زیان پروژه)

احتراماً

بازگشت به نامه شماره مورخ مورخ آن مجری محترم و پیرو نامه شماره مورخ
این مهندسین مشاور، به پیوست نتیجه رسیدگی مجدد به اعتراض شرکت
جهت صدور دستور مقتضی به استحضار می‌رساند.

۱/۵ درصدی که طبق ضوابط برای تأمین ضمانتنامه‌ها در نظر گرفته شده به تفکیک شامل:

۱ - هزینه تمدید ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پس از تحویل موقت ۴۹۴۱۹۴۶۹ ریال

۲ - هزینه تمدید ضمانت نامه حسن انجام کار پس از تحویل قطعی ۸۹۵۷۳۷۸۲ ریال

۳ - هزینه تمدید ضمانت نامه پیش پرداخت پس از صفر شدن آن در صورت وضعیت‌ها ۱۷۴۵۴۷۵۶۴ ریال

تمدید ضمانتنامه‌ها (پس از سپری شدن دوره) بالغ بر سیصد و سیزده میلیون و پانصد و چهل هزار و هشتصد و
پانزده (۳۱۳۵۴۰۸۱۵) ریال، هزینه به دنبال دارد که با احتساب هزینه بالاسری محاسبه شده در نامه شماره
مورخ جمعاً برابر هفتصد و پنجاه میلیون ریال بایستی به پیمانکار پرداخت گردد

ریال ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ = ۳۱۳۵۴۰۸۱۵ + ۴۳۶۴۵۹۱۸۵

خواهشمنداست دستور فرمایید نتیجه را جهت اقدام بعدی به اطلاع این مهندسین مشاور برسانند.

مدیر عامل

ماده 52. تسویه حساب

- الف) هرگاه بر اساس صورت حساب نهایی که به شرح ماده 51 تهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر در مدت يك ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند ، دیگر تضمین های پیمانکار ، از هر نوع که باشد ، بی درنگ آزاد می شود.
- ب) هر گاه بر اساس صورت حساب نهایی ، پیمانکار بدهکار شود ، مکلف است که در مدت يك ماه از تاریخ انقضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما ، به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر ورزد ، کارفرما حق دارد ، بدون انجام تشریفات قضایی ، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمین های پیمانکار (در صورتی که طبق ماده 47 ضبط نشده باشد) وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید ، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصل کند .
- هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر بالا ، طلب کارفرما را پرداخت کند ، به غیر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند ، بقیه ضمانت نامه ها و سپرده های او ، به هر عنوان که باشد ، بی درنگ آزاد می شود .

پیشنهادات:

- برنامه ریزی دراز مدت و کلان برای تمام فعالیت های عمرانی در زمینه درمانی، آموزشی، توسعه بایستی باشد.
- زمان کافی برای تهیه نقشه های فاز 1 و 2 و جزئیات و برآورد اختصاص یابد.
- برای پروژه های تعمیراتی از روش امانی استفاده شود.
- پروژه های احداثی:

1- در صورت تامین اعتبار کامل (سر جمع)

2- در صورت عدم تامین اعتبار کامل (فهرست بهایی باشد)

- در خصوص پروژه هایی که متولی خیر دارد بایستی تدابیر مقتضی پیش بینی شود.



با تشکر از صبر و
بردباری شما